PRESENTADO POR SISTEMA DE GESTIÓN DE PERITOS INTERNET

USO EXCLUSIVO DE INAPI

Número de Escrito:	P.E.2019.9253
Número de solicitud	201801980
Fecha de Presentación	11-09-2019 08:11

RESPUESTA PERICIAL

SOLICITUD

Número	201801980
Tipo	Modelo de Utilidad
Título	UN SARCÓFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO.

SOLICITANTE

Nombre o Razón Social	Baeza Balboltín, Luis Felipe

REPRESENTANTE

Nombre o Razón Social	SILVA Y CIA.

PERITO

Rut:	8258381-5
Nombre:	Hess Sandrock Patricio Alejandro
Email:	Patricio.Hess@patentes-inapi.cl

El presente documento ha sido presentado por Internet y suscrito electrónicamente por el solicitante individualizado precedentemente, de acuerdo a lo establecido en el Art.3, de la Ley N° 19.799 sobre Documentos Electrónicos, Firma Electrónica y Servicios de certificación de dicha firma, y su Reglamento, contenido en el Decreto Supremo N°181, de 2002, del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo.

Todos los documentos que eventualmente se acompañen con la presente anotación, tendrán carácter de copia simple. Sin perjuicio de ello, en caso de que dichos documentos se hagan valer como medio probatorio, deberá estarse a lo dispuesto en el Art. 5 de la Ley N° 19.799. así, harán plena prueba de documentos públicos suscritos con Firma Electrónica Avanzada de conformidad al Art. 342, N°6 del CPC; los documentos privados suscritos por su Titular con Firma Electrónica Avanzada, y los documentos suscritos por un Notario, conforme al Auto Acordado de la Corte Suprema, de 13 de octubre de 2006. Sobre uso de Firma electrónica por Notarios, Conservadores y Archiveros Judiciales. Los documentos electrónicos suscritos con Firma Electrónica Simple, tendrán el valor probatorio en conformidad a las reglas generales.

INSTITUTO NACIONAL DE PROPIEDAD INDUSTRIAL – INAPI

INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo – Gobierno de Chile	**RESPUESTA PERICIAL SOBRE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD**	**SOLICITUD NÚMERO:** 201801980

1 SOLICITANTE: Baeza Balboltín, Luis Felipe	**FECHA SOLICITUD:** 20.07.2018
2 REPRESENTANTE DEL SOLICITANTE: SILVA Y CIA.	

3 TÍTULO

UN SARCÓFAGO PARA CONTENER UNA URNA CON RESTOS HUMANOS PARA SER INHUMADOS EN UNA SEPULTURA EN CEMENTERIOS QUE COMPRENDE EN AL MENOS TRES DE SUS ESQUINAS UN ORIFICIO QUE CRUZA DOS LADOS ADYACENTES DEL SARCÓFAGO PARA ENGANCHAR UN ELEMENTO DE ELEVACIÓN.

4 RESUMEN

Un sarcófago (1) para contener una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, que comprende en al menos tres de sus esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

5 ÁREA TÉCNICA

Mecánica

6 PERITO EXAMINADOR

Patricio Alejandro Hess Sandrock

7 RESULTADO DEL EXAMEN PERICIAL

Se recomienda la concesión de la solicitud

8 ESTE INFORME SE BASA EN LA SIGUIENTE DOCUMENTACIÓN PRESENTADA

HOJA TÉCNICA PRESENTADA: 03.09.2019

MEMORIA DESCRIPTIVA, Página(s):	1-6	presentada con fecha:	20.07.2018
REIVINDICACION(ES):	1-15	presentada con fecha:	20.07.2018
OTRA(S)	1/6-6/6	presentada con fecha:	20.07.2018

9 AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO ORIGINAL

AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO ORIGINAL DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA: NO

AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO ORIGINAL DE LAS REIVINDICACIONES: NO

AMPLIACIÓN DEL CONTENIDO ORIGINAL DE LAS FIGURAS: NO

10 EVALUACIÓN AL CONTENIDO DE LA HOJA TÉCNICA

Sin observaciones del perito

11 EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LA MEMORIA DESCRIPTIVA

Sin observaciones del perito

INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile	RESPUESTA PERICIAL SOBRE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD	SOLICITUD NÚMERO: 201801980

12 EVALUACIÓN DEL CONTENIDO DE LAS FIGURAS

Sin observaciones del perito

13 ANÁLISIS PERICIAL

ANÁLISIS DE NOVEDAD

INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo – Gobierno de Chile	RESPUESTA PERICIAL SOBRE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD	SOLICITUD NÚMERO: 201801980

13 ANÁLISIS PERICIAL (Continuación)

Resumen de la solicitud (201801980):

Un sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, que facilita su enganche para ser manipulado o desplazado, evitando que se rompa el sarcófago y permitiendo una instalación, desplazamiento dentro de la sepultura y extracción del lugar de inhumación de forma rápida, eficiente y segura, comprende en al menos tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

Resumen Documento CN 20405194 U (D1):

Describe un ataúd sanitario que comprende un cuerpo de ataúd y una cubierta de ataúd, los dos lados del cuerpo del ataúd están provistos cada uno de dos barras de elevación que pueden estirarse desde el extremo delantero y el extremo trasero del cuerpo del ataúd, respectivamente, las barras de elevación están dispuestas sobre el cuerpo del ataúd en modo deslizante a través de mecanismos deslizantes, cada mecanismo deslizante comprende un bloque fijo que está conectado de manera fija al cuerpo del ataúd, en el que el bloque fijo está provisto de un orificio de guía, y una barra de elevación está dispuesta en el orificio de guía en un modo deslizante, el ataúd sanitario tiene las ventajas de ser conveniente de usar, levantar y transportar, conforme a una costumbre funeraria tradicional y similares.

El presente documento no interfiere con la novedad (art. 33 de la Ley) de la solicitud, ya que en D1 se describe un ataúd sanitario que comprende un cuerpo de ataúd y una cubierta de ataúd que comprende dos barras de elevación dispuesta en los lados del cuerpo del ataúd las cuales son deslizantes a través de mecanismos deslizantes que comprende un bloque fijo conectado al cuerpo del ataúd provisto de un orificio de guía, y una barra de elevación dispuesta en dicho orificio de guía en un modo deslizante, diferenciándose de la solicitud ya que en ésta se describe un sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos que comprende al menos en tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

Resumen Documento JPH 07275304 A (D2):

Describe un ataúd 1 que consiste en un cuerpo de ataúd 2 en forma de tubo paralelo rectangular y una tapa 3 para cubrir su abertura superior, sobre la superficie inferior del fondo 4 del cuerpo del ataúd 2, se hacen múltiples ranuras que atraviesan transversalmente con el mismo espacio entre ellas, y un cinturón 8 se fija en cada ranura 5, estos cinturones 8 están hechos de materiales inflamables como cuerdas de algodón, las puntas de los extremos de las correas, que sobresalen de las paredes laterales 6, 7 del cuerpo del ataúd 2, deben formar agarres 10 en forma de bucle para asir con los dedos de la mano.

El presente documento no interfiere con la novedad (art. 33 de la Ley) de la solicitud, sin embargo en D2 se describe una ataúd cuya configuración permite levantar y transportar fácilmente dicho ataúd sin necesidad de empujar los dedos desde abajo, al proporcionar varios agarres de tela en el borde inferior de ambos lados más largos del cuerpo del ataúd, diferenciándose de la solicitud ya que en ésta se describe un sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos que comprende al menos en tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago.

INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo – Gobierno de Chile	RESPUESTA PERICIAL SOBRE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD	SOLICITUD NÚMERO: 201801980

13 ANÁLISIS PERICIAL (Continuación)

ANÁLISIS DE BENEFICIO UTILITARIO

El hecho que el sarcófago (1) para contener al menos una urna con restos humanos que comprende al menos en tres de sus cuatro esquinas (2) un orificio (3) que cruza dos lados adyacentes del sarcófago, permite que pasadores (9) y cadenas (10) que se sujetan a los pasadores atraviesen los orificios de tal manera que una viga de elevación (11), a la cual se encuentra enganchada la cadena (10), se pose sobre la tapa (8) del sarcófago realizando la manipulación del sarcófago mediante el enganche de dicha viga de elevación a un balde de una retroexcavadora o cualquier medio de elevación para proceder al levantamiento del sarcófago, permitiendo de esta forma manipular el sarcófago sin riesgos, rápidamente y con eficiencia en todos los trabajos propios que genera el movimiento de éste en sus diferentes operaciones, por lo cual el sarcófago de la solicitud en estudio posee beneficios utilitarios y funcionalidad diferente respecto de los ataúdes divulgados en el arte previo, otorgando así beneficios y ventajas técnicas sobre lo ya conocido, cumpliendo con los artículos 54 y 56 de la Ley.

ANÁLISIS DE APLICACIÓN INDUSTRIAL

La presente solicitud tiene aplicación industrial, ya que este sarcófago para contener al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios, permite que cada vez que sea fabricado dicho sarcófago y sea utilizado para contener al menos una urna con restos humanos para ser inhumados en una sepultura en cementerios obtener el mismo resultado cada vez que sea fabricado y utilizado, lo cual permite establecer que es factible de ser reproducido industrialmente, cumpliendo así con lo establecido en el artículo 36 de la Ley.

EVALUACIÓN DE LA PRESENTACIÓN DE LA RESPUESTA AL INFORME PERICIAL:

Con fecha 03/09/2019 el solicitante ha acompañado la respuesta al informe pericial, a la cual se acompaña la hoja técnica en la cual fue cambiado el título de acuerdo al propuesto y fue corregida de acuerdo a lo solicitado. Los nuevos antecedentes aportados por el solicitante en su respuesta no constituyen ampliación del contenido originalmente analizado.

14 PRONUNCIAMIENTO FINAL

Se recomienda la concesión de la solicitud

De acuerdo con los antecedentes que obran a la fecha de la solicitud ***Nº 201801980*** y sin perjuicio de la resolución definitiva del Instituto Nacional de Propiedad Industrial, el perito que suscribe **RECOMIENDA CONCEDER** el derecho solicitado toda vez que reúne los requisitos de patentabilidad señalados en el artículo 32, 54 y 56 de la Ley 19.039 así como los demás requisitos establecidos en dicha Ley y su Reglamento.

FECHA EN QUE SE CONCLUYÓ EL INFORME: 10.09.2019

NÚMERO DE PÁGINAS DEL INFORME: 6

INAPI Ministerio de Economía, Fomento y Turismo Gobierno de Chile	**RESPUESTA PERICIAL SOBRE SOLICITUD DE MODELO DE UTILIDAD**	**SOLICITUD NÚMERO:** 201801980

14 PRONUNCIAMIENTO FINAL (Continuación)

Patricio Alejandro Hess Sandrock
Ingeniero Forestal/ Técnico Agrícola
PERITO EXAMINADOR

Figuras

15 FIGURA REPRESENTATIVA

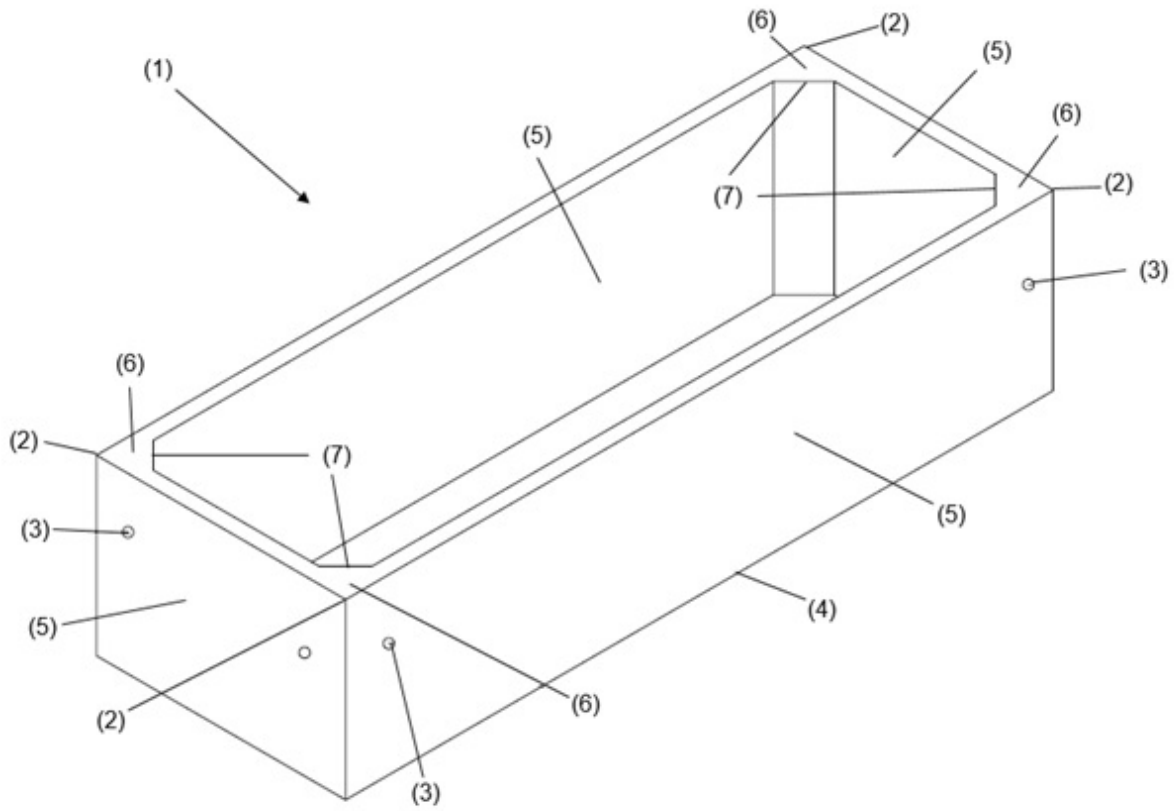


FIGURA 1

Figura1.JPG